

<제06장 인사처분.제06절 직위해제(대기발령)>

[기출][1][2014-1-1]근무성적 불량 직원에 대한 직위해제 · 대기발령 처분의 정당성

《[문제1] A회사(보험업)의 인사규정은 ‘근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당연퇴직된 것으로 간주한다.’고 규정하고 있다. A회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10년 전에 입사해서 올 남부지점 영업1팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2회, 감봉 1회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014년 1월 10일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014년 4월 10일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A회사는 2014년 4월 11일부로 당연퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲에 대한 A회사의 직위해제 · 대기발령 처분이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 근무성적 불량 직원에 대한 직위해제 · 대기발령 처분의 정당성

I. 문제 제기

- 사안에서 근로자 甲은 최근 3년간 영업실적이 매우 저조하여 인사위원회 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령 처분을 받았고, 이후 3개월간 직무능력향상교육 후 재발령되지 않아 인사규정에 따라 당연퇴직 처리되었다. 쟁점으로 <직위해제 및 대기발령 처분의 업무상 필요성과 정당성>, <그 과정의 절차적 적법성 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 쟁점과 관련하여 甲에 대한 A회사의 직위해제 · 대기발령 처분이 정당한지 논한다.

II. 직위해제 · 대기발령의 의의 및 정당성 (판례 법리)

1. 개념

- 직위해제란 근로자가 일정 사유로 당해 직위를 유지하기 부적절하다고 인정될 때, 사용자가 직무수행을 일시적으로 배제하는 인사조치를 말한다. 대기발령은 근로자에게 새로운 직무를 부여하지 않고 일정 기간 대기상태에 두는 조치로, 통상 직위해제와 결합하여 이루어진다. 이들은 통상 징계가 아닌 인사권의 행사로서, 징계해고나 감봉과 달리 반드시 징계절차를 거칠 필요는 없으나, 업무상 필요성과 절차적 정당성이 요구된다.

2. 정당성 판단 기준

(1) 업무상 필요성 (징벌적 성격 여부)

- 직위해제나 대기발령은 징벌이 아니라 업무상 필요에 근거해야 하며, 단순히 실적 불량이나 인사상의 불만 해소를 위한 수단으로 사용되어서는 안 된다. “대법원”은 직위해제나 대기발령이 사용자의 인사재량 범위를 벗어나거나 그 목적이 부당할 경우, 이는 위법하다고 본다.

(2) 직무 능력 부족 또는 근무성적 불량

- 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 계속적으로 불량한 경우, 회사의 조직 운영상 효율을 위해 직위해제나 대기발령이 불가피할 수 있다. 다만, 단기간의 실적 저하나 일시적 성과 부진만으로는 정당성이 인정되지 않는다. 지속적 · 현저한 부진이 입증되어야 한다.

(3) 비위 사실 조사

- 비위 행위가 있어 직위를 유지하기 어려운 경우에도 직위해제가 가능하나, 본 사안과 같이 성과 부진을 이유로 한 경우에는 비위행위가 아닌 능력 · 성과 문제가 판단 기준이 된다.

(4) 취업규칙 등 근거 규정의 존재

- 직위해제 · 대기발령은 근로자에게 급여상 불이익을 초래할 수 있으므로, 취업규칙이나 인사규정에 근거가 명시되어 있어야 한다. 명확한 근거 규정이 있고 그 요건에 해당하면, 사용자의 인사재량이 폭넓게 인정된다.

(5) 절차적 정당성

- 절차적 정당성은 인사위원회 개최, 의견 진술 기회 부여, 사전 통지 등 공정한 절차를 거쳤는지를 의미한다. “대법원”은 근로자에게 의견 진술의 기회를 부여하지 않은 대기발령은 무효라고 본다.

III. 사안의 적용

1. 인사규정의 존재

- A회사의 인사규정은 ‘근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있다’고 명시하고 있으며, 대기발령 기간 중 기본급을 지급하도록 규정한다. 또한 3개월 경과 시 재발령이 없으면 당연퇴직으로 간주한다고 되어 있다. 따라서 본 사안의 직위해제 및 대기발령은 명시적 규정에 근거한 인사권 행사로 볼 수 있다.

2. 근무성적 불량의 정도

- 甲의 최근 3년간 거수실적은 목표 대비 22%에 불과하고, 전체 영업사원 평균의 10% 수준으로 극히 저조하다. 또한 과거에도 실적 부진으로 인해 경고 · 견책 · 감봉 등의 조치를 받은 점을 고려하면, 일시적 부진이 아니라 지속적이고 구조적인 성과 미달로 평가된다. 이에 따라 A회사가 조직 운영 효율을 위해 직위해제를 한 것은 업무상 필요성이 인정된다고 판단된다.

3. 업무상 필요성

- A회사는 영업성과를 주요 평가요소로 하는 보험업종으로, 영업목표 달성도는 직무 수행능력의 핵심 지표이다. 장기간 성과가 현저히 미달한 甲을 계속 팀장 직위에 두는 것은 영업조직의 사기와 효율성을 저해할 우려가 있다. 또한, 회사는 甲에게 대기발령 후 직무능력향상교육의 기회를 부여한 점에서 징계가 아닌 개선을 위한 인사조치로 볼 수 있다. 따라서 직위해제 및 대기발령은 징계적 목적이 아닌 업무상 필요에 따른 합리적 조치로 평가된다.

4. 절차적 정당성

- A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견진술 기회를 부여하였고, 그 결과에 따라 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령 처분을 하였다. 이는 인사규정이 정한 절차를 준수한 것으로 보이며, 절차상 하자는 존재하지 않는다. 또한 대기발령 기간 중 기본급이 지급되었고, 이후 교육결과 및 실적을 종합하여 인사위원회에서 재발령 불가 결정을 내렸으므로, 절차적 · 내용적 정당성이 모두 충족된다.

IV. 결론

- 종합하면, ❶ A회사는 인사규정에 근거하여 근무성적이 현저히 불량한 甲에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 명하였다. ❷ 그 사유는 장기간의 실적 부진이라는 객관적 사실에 기초하며, 영업조직의 효율성 유지라는 업무상 필요성에 부합한다. ❸ 절차 또한 인사규정에 따라 공정하게 진행되었고, 甲에게 의견진술의 기회를 부여하였다. 따라서 본 사안의 직위해제 및 대기발령 조치는 인사권 범위 내의 조치로서 정당하다.